

न्यायिक कार्य बाहेक जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका र जिम्मेवारी

-हरि कुमार पोखरेल
२०८२।०९।२८

बधाई र शुभकामना ज्ञापन

माननीय जिल्ला न्यायाधीशमा

नियुक्त हुनु भएकोमा सबै सहभागी

ज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई
र

सफल कार्यकालको शुभकामना !!!

यस भित्र

१. न्यायिक स्वतन्त्रता संरक्षक / जनआस्था वृद्धि कर्ताको भूमिका,
२. संवैधानिक भूमिका,
३. कानूनी भूमिका,
४. योजनाकारको भूमिका ।

१. न्यायिक स्वतन्त्रता संरक्षक / जनआस्था वृद्धि कर्ताको भूमिका

Inspiration

❖ All the rights secured to the citizens under the constitution are worth nothing, and a mere bubble, except guaranteed to them by an **independent and virtuous** judiciary.

-Andrew Jackson, 7th precedent of USA

❖ I believe that an **independent** judiciary is the crown jewel of our constitutional republic.

-Brett Kavanaugh

Associate Justice of US Supreme Court

किन स्वतन्त्र न्यायपालिका ?

❖ राज्यका तीन अङ्ग मध्ये कार्यपालिका शक्ति सम्पन्न निकाय हो, जससँग नागरिकलाई दमन गर्ने अत्याधिक शक्ति रहेको हुन्छ। यस्तो दमनको प्रतिरोध गर्न नागरिक सक्षम हुन सक्दैनन्। कार्यपालिकाबाट हुन सक्ने यस्तो दमनलाई राज्य शक्तिको प्रयोगबाट नै जनताको रक्षा गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा राज्यको तेस्रो अङ्गको रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जन्म भएको हो। न्यायपालिकालाई राज्यका अन्य अङ्गको कठपुतली बनाइयो भने नागरिक अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन। राज्य शक्तिको आडमा कार्यपालिकाले गर्ने दुरुपयोगबाट जनतामा पर्न सक्ने यस्तै खतराबाट जोगाउन स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक भएको हो।

❖ Independence of judiciary means independence from executive and legislature, but not the independence from accountability.

–Prashant Bhushan, an eminent lawyer of India.

❖ “सरकार भनेको चिल हो । नागरिक भनेका चल्ला हुन् । अदालत चल्लाको माउ हो । चिलले जहिले पनि चल्लालाई गाँउन खोज्छ । त्यसबेला कुखुराको माउले जस्तो आफ्ना चल्लालाई पखेटाले ढाकेर जोगाउनु पर्छ” ।

(सेक्रेटरी बन मन्त्रालय वि. गजेन्द्र बहादुर प्रधानाङ्ग, ने.का.प. २०१६ नि. नं. १७, पृष्ठ ८६) ।

प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्र. सिंह, न्यायाधीशहरू सिद्धि बहादुर मल्ल, मीन बहादुर थापा क्षेत्री, रङ्ग नाथ उप्रेती र पशुपति प्रसाद कोइराला) ।

❖ “पहिले नै सजाय गर्न अठोट गरी काम कारबाही चलाए उठाएकोलाई त न्यायशास्त्रको सिद्धान्तमा मिल्ने काम कारबाही भन्न मिल्दैन । यो व्यवहार त शासनमा स्वेच्छाचारिता भावनालाई ल्याउन सम्भव हुन्छ । जो कि कहिले काँही व्यक्तिगत रिस रागबाट पनि उत्पन्न भई चीलले निर्दोष चल्लालाई झम्टे जस्तै कार्यपालिकाले कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ” । (फैसलाको प्रकरण - १२)

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हाम्रो जरूरा विधिशास्त्र हो

पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेशमा “अदालतमा पनि ठकुरी जाँची दिष्टा राख्नु मगर जाँची विचारी थाप्नु कचहरि पिछ्छे यक् यक् पण्डित राखी निजा सास्त्र बमोजिम अदालत चलाउनु” भन्ने उल्लेख छ। कसैको दबाब र प्रभावमा नझुक्ने ठकुरीको आँट, लोभ लालचमा नपर्ने मगरको इमानदारीता र शास्त्रमा देखल राख्ने बाहुनको विषय विज्ञता हाम्रो समाजका जाती गत विशेषता हुन्। पृथ्वी नारायण शाहको यस उपदेशमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका सबै विशेषता समावेश भएको हाम्रो न्याय प्रणालीको जरूरा विधिशास्त्रलाई पश्चिमा विद्वानहरूले कालान्तरमा अदालतको अगाडि Independent, Impartial र Competent जस्ता विशेषण शब्द प्रयोग गरेकोले यो पूर्वबाट पश्चिम लिएको सरूरा विधिशास्त्र हो। अङ्ग्रेजी भाषाका ती शब्दलाई नेपाली भाषामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम भनेर अनुवाद गरी हामीले आफ्नो न्याय प्रणालीमा पुनः भित्र्याएका हौं, शब्दार्थ हाम्रो आफ्नै मौलिक हो।

बाटोले बोकाएको जिम्मेवारी

- ❖ तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले १९९७ साल असार १२ गते दुई पृथक-पृथक सनद जारी गरी सदरमा प्रधान न्यायालय र मोफसलमा बेंचवल, धनकुटा, डोटी कटरवन, पाल्पा आदि १० ठाउँमा अपिल अड्डाको स्थापना गरेका थिए।
- ❖ सनद बमोजिम स्थापना गरिएका अदालतले साउन १ गतेबाट कार्यारम्भ गरेको ८५ वर्ष पुरा भयो।
- ❖ २०१३ सालमा प्रधान न्यायालयको नाम परिवर्तन गरी सर्वोच्च अदालत नामाकरण गरिएको।
- ❖ प्रधान न्यायालय राखिएको भवनले निर्वाह नहुने ठानी २०१३ सालमा रामशाह पथमा हालको भवन निर्माण प्रारम्भ गरी २०१९ सालमा सो भवनमा सर्वोच्च अदालत सारिएको हो।

न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायाधीशमा चाहिने गुणहरू

क.साहस (Boldness of Judge)

हंशराज खन्ना (1912-2008) सन् १९७१ देखि १९७७ सम्म भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए। Keshavanand Bharati Vs. State of Kerala को मुद्दा (१९७३) मा Basic Structure Doctrine प्रतिपादन गर्ने न्यायाधीश उनै खन्ना हुन्। १३ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा निवेदकको पक्षमा बहुमतमा ७ र विपक्षीको पक्षमा राय बझाउने अल्पमतमा ६ जना न्यायाधीश भए पनि बहुमतको राय खन्नाले लेखेका थिए। भारतीय संसदले संविधानलाई जस्तोसुकै तवरले संशोधन गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका विरुद्धमा संविधानको आधारभूत संरचना विपरित हुने गरी संसदले संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने र नसक्ने धारणा उनले सो मुद्दाको फैसलामा व्यक्त गरेका थिए।

❖ न्यायाधीश खन्नाले आँट देखाएको अर्को मुद्दा A. D. M. Jabalpur Vs. Shiva Kant Sukla (1976) हो। इन्दिरा गान्धी सरकारबाट आपत्काल (Emergency) को घोषणा गरी धेरै विपक्षी नेताहरूलाई MISA को अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखियो। थुनिनेहरूले उच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हालेकोले निवेदनको ओइरो नै लाग्यो र गैर कानूनी रूपमा थुनिएकाहरू थुना मुक्त भए। उच्च अदालतबाट थुना मुक्त भएका धेरै जना मध्ये Shiva Kant Sukla विरुद्ध Additional District Magistrate (ADM) Jabalpur को सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पन्यो। सो मुद्दा सुनुवाइ गर्न प्रधान न्यायाधीश सहित वरिष्ठतम् ५ जना न्यायाधीशको इजलास गठन भयो। न्यायाधीश खन्ना त्यस समयमा वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए र प्रधान न्यायाधीश सेवा निवृत्त भए पश्चात् प्रधान न्यायाधीश हुने रोल क्रममा थिए।

मुद्दा सुनुवाइको क्रममा राय निर्माण हुँदा सरकारको पक्षमा ४ जना न्यायाधीश (Chief Justice A. N. Ray, P. N. Bhagawati, Y. V. Chandrachud र M. H. Beg) ले रिट खारेज गर्ने राय व्यक्त गरे भने न्यायाधीश खन्नाले अल्पमतमा रिट जारी हुने र Sukla थुनामुक्त हुने राय व्यक्त गरे। सरकारको विपक्षमा राय व्यक्त गर्दा न्यायाधीश खन्नाले ठूलो साहस देखाएका मात्र होईन, जोखिम समेत मोलेका थिए। २ महिना पछि आफूले पाउने प्रधान न्यायाधीश पद गुम्न सक्ने आँकलन पनि उनले गरेका रहेछन् भन्ने कुरा उनले आफ्नी दिदीलाई सोही बखत लेखेको पत्रमा “I have prepared my judgment, which is going to cost me the Chief Justiceship of India” भनी उल्लेख गरेका थिए।

२ महिना पछि प्रधान न्यायाधीश सेवा निवृत्त भए पश्चात् दोस्रो बरियता क्रमका खन्नालाई प्रधान न्यायाधीश नबनाई कानूनी परम्परा विपरित M. H. Beg लाई January 1977 मा सो पदमा नियुक्त गरीयो, जसका विरुद्धमा बार एसोसिएसन र कानूनी समुदायमा आवद्धहरुले विरोध प्रदर्शन गरे। र, न्यायाधीश खन्नाले सोही दिन पदबाट राजिनामा दिए। न्यायाधीश Khanna ले अल्पमतमा उक्त राय व्यक्त गरे पछि उनको साहसको प्रशंसा गर्दै New York Times ले यस्तो सम्पादकीय सम्प्रेषण गरेको थियो:

*“If India ever finds its way back to the freedom and democracy that were proud hallmarks of its first eighteen years as an independent nation, someone will surely erect a monument to Justice H. R. Khanna of the Supreme Court. It was Justice Khanna who spoke out fearlessly and eloquently for freedom this week in dissenting from the Court’s decision upholding the right of Prime Minister Indira Gandhi’s Government to imprison political opponents at will and without court hearings..... The submission of an **independent judiciary** to absolutist government is virtually the last step in the destruction of a democratic society; and the Indian Supreme Court’s decision appears close to utter surrender.*

❖ **K. S. Puttaswami v. UoI, AIR 2017 SC 4161, decided on 24 Aug. 2017.**

अर्का साहसी न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह

सन १९७५ मा सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितिन्। चुनावमा धाँधली भएको आरोप सहित पराजित उम्मेदवार राज नारायणले एलाहाबाद उच्च अदालतमा निर्वाचन परिणाम बदरको माग गर्दै इन्दिरा गान्धी विरुद्ध मुद्दा दायर गरे। सो अदालतका न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंहको इजलासले June 12, 1975 मा इन्दिरा गान्धी विजय भएको भनिएको चुनाव बदर गरी दियो। सो निर्णय बदर गरी पाउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन्। सर्वोच्च अदालतले लोकसभामा इन्दिरा गान्धीलाई मतार्धिकारमा भाग लिने नपाउने मात्र होइन, बोल्न समेत नपाउने गरी June 25, 1975 मा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश दियो।

आफ्नै उदाहरण

१. सेक्रेटरी बन मन्त्रालय वि. गजेन्द्र बाहादुर प्रधानाङ्ग,
२. राष्ट्रिय पञ्चायत वि. सर्वोच्च अदालत (२०३५) को मुद्दामा गरिएको फैसला,
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गर्ने क्रममा गरिएको फैसला,
४. अदुअआ प्रमुखको योग्यता सम्बन्धमा गरिएको फैसला न्यायाधीशको साहसको अनुपम उदाहरण हुन् ।
५. ।
६. आदि ।

ख. दूरदर्शीता

Marbury vs Madicine, 1803

John Adam अमेरिकाको दोस्रो राष्ट्रपति हुँदा John Marshall Secretary of State थिए। Adam ले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा धेरै न्यायाधीश नियुक्त गरे। तिनलाई नियुक्तिपत्र बुझाउनु Marshall को काम थियो। William Marbury लाई District of Columbia को Justice of Peace मा नियुक्त गरिए पनि उनले नियुक्तिपत्र बुझ्न बाँकी थियो। Adam पछि Thomas Jefferson राष्ट्रपति, James Madicine Secretary of State भए भने Marshall प्रधान न्यायाधीश। Marbury लाई नियुक्तिपत्र दिईएन र सो पाउन उनले दायर गरेको परमादेशको रिटमा मार्ग बमोजिम आदेश जारी गर्दा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित थियो। Marshall ले Marbury को पक्षमा रिट जारी गरेनन्। तर सर्वोच्च अदालतलाई Judicial Review गर्ने अधिकार छ भन्ने कालेजयी व्याख्या गरी दुई निकाय बीच हुन लागेको द्वन्द्व अन्त्य गरे।

न्यायाधीशको महानता

❖ सन् १९७० सम्ममा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट ९८ जना न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएका थिए । 1. Scholarship, 2. legal learning and analytical powers, 3. craftsmanship and technique, 4. wide general knowledge and learning, 5. character, moral integrity and impartiality, 6. diligence and industry, 7. the ability to express oneself orally with clarity, logic and compelling force, 8. openness to change, 9. courage to take unpopular decisions, 10. dedication to the court as an institution and to the office of supreme court justice, 11. ability to carry a proportionate share of the court's responsibility in opinion writings र 12. the quality of statesmanship जस्ता न्यायाधीशमा हुनु पर्ने १२ वटा गुणलाई आधार मानेर सेवा निवृत्त ती ९८ जना न्यायाधीशहरूको महानता (Greatness of judges) परीक्षण गर्न सन् १९७० मा ...

...अदालतको काम कारबाहीलाई नजिकबाट अवलोकन गर्ने ६५ जना विद्वानहरूलाई प्रश्नावली तयार गरेर पठाइयो। प्राप्त परिणाम अनुसार प्रधान न्यायाधीश John Marshall लाई शत प्रतिशत अर्थात् ६५, Louis Brandeis लाई ६२, Oliver Wendell Holmes लाई ६१, Hugo Lafayette Black लाई ४२ मत प्राप्त भयो र उनीहरू क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ भए। सो सर्वेक्षणमा ८ जना महान् नजिक (Near great), १५ जना सरदर (Average), ६ जना सरदर भन्दा तल (Below average) र अन्य ६५ जना न्यायाधीशहरू असफल (Fail) भएको नतिजा निस्कियो। मृत्यु भएको १३५ वर्ष पछि गरिएको सर्वेक्षणमा John Marshall लाई शत प्रतिशत मत प्राप्त भएको देखिँदा उनलाई महान् प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, महान् मध्येका पनि महान् मान्नु पर्ला कि ?

ग. क्षमाशीलता / प्रतिशोध विहीनता (Forgiveness/ Revengeful less)

❖ संयुक्त अधिराज्य (United Kingdom) को London Times पत्रिकाको कुनै अङ्गमा House of Lords का तीन जना न्यायाधीश (Lords) को तस्विर छापियो र तस्विरको तलतिर “Old Fools” भनी लेखियो। तस्विर छापिएका मध्ये कुनै Lords लाई सोधियो - मूर्ख भनेर लेख्दा समेत किन अवहेलना मुद्दा चलाइएन ? Lord ले मुस्कुराएर जबाफ दिएका थिए, त्यहाँ के कुरा थियो र अवहेलनाको मुद्दा चलाउने ? Old भनेको तथ्य (Fact) र Fool भनेको विचार (opinion) हो; त्यस्तोमा कसरी अवहेलनाको कसरमा मुद्दा चल्छ ? Lord को कस्तो सन्तुलित, प्रतिशोध विहीन र अनुकरणीय विचार !!!

❖ M. C. Chagla सन १९४७ देखि १९५८ सम्म बम्बई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए। मुख्य न्यायाधीश भएका बखत K. L. Gauba नामका एक नामुद वकिलले मुख्य न्यायाधीश विरुद्ध बम्बई स्थित देवानी अदालतमा एउटा मुद्दा दायर गरे। मुद्दाको मुख्य विषय न्यायाधीशले आफ्नो सवारी साधन राख्ने Garage अगाडि पार्किङ निषेध (No parking) को चिन्ह राख्ने अधिकार मुख्य न्यायाधीशलाई छैन भन्ने थियो। म्याद प्राप्त भए पश्चात् मुख्य न्यायाधीश Chagla ले स्वयं सो देवानी अदालतमा उपस्थित भएर प्रमाण पेश गरे। वकिल Gauba ले मुख्य न्यायाधीश Chagla लाई अनावश्यक र लामो जिरह गरे। सोधिएका अधिकांश प्रश्न व्यक्तिगत, दुःखदायक र असम्बद्ध समेत थिए र मुख्य न्यायाधीशलाई सोधिएका ती प्रश्नले रनाहा समेत छुटेको थियो।

...क्रमश

तर उनले प्रतिशोधको भावना नलिई ती वकीललाई मनमनै क्षमा दान दिए। कारण क्षमा दान सबभन्दा ठूलो प्रतिशोध हो (Forgiveness is the best revenge) भन्ने कुराका जानकारी थिए उनी। केही महिना पछि तीनै वकिल मुख्य न्यायाधीश Chagla को इजलासमा बहस पैरवीको लागि उपस्थित भए। विगतमा आफले गरेको क्रियाकलापले मुद्दा हारिन्छ भन्ने ती वकिललाई लागेको रहेछ। तर फैसला उनले प्रतिनिधित्व गरेकै पक्षमा भयो। मुद्दा जिते पछि ती वकीलले मुख्य न्यायाधीश Chagla का सम्बन्धमा यस्तो भनाई उल्लेख गरेका थिए-“He heard him with all patience and treated him with uniform courtesy and what is more.... The judgment was in his favor. Justice was done as it ought to be done.”

मुख्य न्यायाधीश Chagla परलोक भए पछि सन् १९८५ मा उनले प्रयोग गरेको उच्च अदालतको Chamber नजिक उनको शालिक स्थापना गरियो र लेखियो –**“A great judge, a great citizen, and above all a great human being.”**

❖ John Marshall ले “Power of judiciary lies, not in deciding cases, not in imposing sentences, not in punishing contempt, but in the trust, faith and confidence of the common man.” भन्नु भएको थियो । शायद न्यायाधीश Chagla ले पनि जनताबाट पाएको विस्वास, सद्भाव र सम्मान स्वरूप नै मृत्यु पश्चात् उहाँको शालिकमा त्यस्तो वाक्य लेखिएको त होईन ?

घ. सदगुण (Virtuous)

❖ सदगुण यद्यपि अमूर्त शब्द हो र यसभिन्न यी यस्ता विशेषता समावेश हुन्छन् भनी सूचीबद्ध गर्न कठिन छ; तथापि न्यायाधीशका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा ईमान्दारिता (Honesty), सच्चरित्रता (Integrity), व्यवसायिक दक्षता (Professional merit) र मेहनती (Hard work) जस्ता कुराहरु सदगुण भित्र पर्दछन् भन्दा विवादित नहोला। यी विशेषताबाट सज्जित न्यायाधीशलाई नै न्यायमूर्ति, उहाँहरुले प्रयोग गर्ने भवनलाई न्याय मन्दिर र उहाँहरुले गर्ने कामलाई न्याय प्रशासन भनेर सम्बोधन गरिन्छ।

त्यसैले Lawrence B. Solum ले We call high judges, “**justices**”, we call the building they occupy the “**halls of justice**”, and we call what they do, “**the administration of justice**”. If we know anything about judges, it is that they ought to be just. If judges should possess the virtue, then surely, they should possess the virtue of justice. भनी चर्चा गर्नु भएको होला ।

❖ GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT, GMRC

ड. सकारात्मक सोच (Positive attitude)

सकारात्मक सोचाई र गराईको उपलब्धि कस्तो दूरगामी हुन्छ र सोचकर्तालाई भावी पुस्ताले सुदूर भविष्यसम्म आदरभावका साथ कसरी स्मरण गर्दछन् भन्ने कुराको दृष्टान्तमा Nobel Prize का संस्थापक Alfred Bernhard Nobel लाई लिने गरिन्छ। यद्यपि उनी न्यायाधीश होईनन्, तथापि सकारात्मक सोचका सम्बन्धमा उनको जीवनमा घटित एउटा घटना न्यायाधीशका लागि मात्र होईन, जो सुकैका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ। सन् १८८८ को कुनै दिन बिहान Nobel अखबार अध्ययन गर्दै थिए। अखबारको मृत्यु लेख (Obituary column) मा उनकै मृत्यु बारेमा सामग्री छापिएको र त्यसको शीर्षक “King of dynamite and merchant of death is no more” भन्ने रहेछ। यथार्थमा Nobel को नभई उनका दाजु Ludvig को मृत्यु भएको थियो र भुल बस Nobel को नाम सो प्रकाशित सामग्रीमा पर्न गएको थियो।

...क्रमशः
प्रकाशित सामग्री अध्ययन गरे पछि पत्रिका उपर गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गर्ने कुरा त उनले सोच्दै सोचेनन्; बरु पछिल्ला पुस्तोले आफूलाई नकारात्मक रूपमा कसरी स्मरण गर्ने रहेछन् भन्ने कुराले Nobel लाई चिन्तित बनायो र उनी अवनमन (depression) को अवस्थामा समेत पुगे। तर उनले सो अवस्थालाई धेरै दिन कायम रहन दिएनन् र पछिल्ला पीठोले आफूलाई सकारात्मक रूपमा स्मरण गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागे। यसैको परिणाम उनले साहित्य (Literature), शान्ति (Peace) भौतिक शास्त्र (Physics) रसायन-शास्त्र (Chemistry) र औषधि विज्ञान (Medicine) का क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने गरी Nobel पुरस्कारको स्थापना गरे। Nobel आज हामी माझ छैनन्, तर संसारले उनलाई सदैव सकारात्मक रूपमा स्मरण गरी रहने छ। सकारात्मक सोचाईका सम्बन्धमा न्यायाधीश पनि Nobel जस्तै होउन् भन्ने विधिशास्त्रले अपेक्षा गर्ला कि ?

How should we make our life 100% success ?

A B C D EZ

1 2 3 4 526

Hard work $8+1+18+4+23+15+18+11$ =98 %

Leadership $12+5+1+4+5+18+19+8+9+16$ =97 %

Knowledge $11+14+15+23+12+5+4+7+5$ =96 %

Money $13+15+14+5+25$ =72 %

Love $12+15+22+5$ =54 %

Luck $12+21+3+11$ =47 %

Attitude $1+20+20+9+20+21+4+5$ =100 %

**With a negative attitude you can never have a positive day and
with a positive attitude you can never have a bad day.**

❖ न्यायपालिकाको मनोरथ प्राप्त गर्न रथ सञ्चालन गर्ने सारथिको भूमिकामा न्यायाधीश रहने हुँदा कुशल सारथिको भूमिका निर्वाह गरिए रथ दुर्घटना नभई मनोरथ प्राप्त होला ।

❖ Integrity is the hallmark of judicial discipline, apart from others. It is high time the judiciary took utmost care to see that the temple of justice does not crack from inside, which will lead to a catastrophe in the judicial-delivery system resulting in the failure of public confidence in the system. It must be remembered that woodpeckers inside pose a larger threat than the storm outside.

-Indian SC in Tarak Singh v. Jyoti Basu (2005)1 SC 201.

२. संवैधानिक भूमिका

क. जाँचबुझ, अनुसन्धान अन्वेषण र निर्वाचनमा भूमिका

नेपालको संविधानको धारा १५० (१)

न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई-

१. न्यायिक जाँचबुझको काममा,

२. कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको काममा र

३. निर्वाचन काममा खटाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले सो कार्य सम्पन्न गर्न भूमिका निभाउनु पर्ने।

ख. निरीक्षण / सुपरिवेक्षण कर्ताको भूमिका

१. नेपालको संविधानको धारा १४८- प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने छन्। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२. धारा १५१- जिल्ला अदालतलाई ... आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका अर्ध न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, ... स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने ... अधिकार हुनेछ ।

❖ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ ।

❖ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९४- अदालतले ऐनको दफा २१ को अधीनमा रही आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्नेछ ।

३. कानूनी भूमिका

क. नेतृत्वकर्ताको भूमिका

- ❖ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९६- अदालत व्यवस्थापन समिति ।
- ❖ नियम-९७- जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति ।
- ❖ नियम ९८- पुस्तकालय समिति ।
- ❖ नियम ९९- योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति ।
- ❖ नियम १००- सूचना प्रविधि समिति ।
- असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न र थुनुवाको तर्फबाट प्रति- रक्षा गर्न वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्ति ।

6 - 1 Rules for a leader

- ❖ 6. I admit I made a mistake (अरूलाई दोष नदिएर आफूले गल्ती स्विकार्नु),
- ❖ 5. You did a good job (अरूको कामको प्रशंसा गर्नु),
- ❖ 4. What is your opinion (राय सल्लाह लिएर काम गर्नु),
- ❖ 3. If you please (नरम र मीठो बोल्नु),
- ❖ 2. Thank you (काम सकिए पछि धन्यवाद दिनु),
- ❖ 1. We / I (काम सफल भएमा जस सबैलाई दिनु (We) र गल्ती भएमा त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिनु (I) ।
- ❖ A true leader doesn't create separation. A true leader brings people together.

-Neale Donald Walsch, an US author.

- ❖ A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way.

– John C. Maxwell

Differences between a Boss and a Leader

- ❖ The boss drives his men; the leader coaches them.
- ❖ The boss depends upon authority; the leader on goodwill.
- ❖ The boss inspires fear; the leader inspires enthusiasm.
- ❖ The boss says “I”; the leader says “WE.”
- ❖ The boss fixed the blame for breakdown; the leader fixed the breakdown.
- ❖ The boss says ‘go’; the leader says ‘let’s go.’

नेतृत्व पद होइन, कार्य र जिम्मेवारी हो ।

ख. विविध कानूनी भूमिका

- ❖ विवाह दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र दिने (मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको दफा ७७-८०),
- ❖ असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक नियुक्त गर्ने (ऐ को दफा १३९),
- ❖ असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको माथवर नियुक्त गर्ने (ऐ को दफा १५७),
- ❖ अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने (मुदेकासं ऐनको दफा १५३),
- ❖ स्थानीय निकाय (गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगर / उप-महानगर र महा-नगरपालिकाको प्रमुख) को शपथग्रहण गराउने। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०९) ।

४. योजनाकारको भूमिका (रणनीतिक योजना)

- ❖ योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी समीक्षा र अन्तरक्रिया,
- ❖ फरक मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्यक्रम,
- ❖ पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट),
- ❖ वैतनिक कानून व्यवसायीबाट कारागार भ्रमण,
- ❖ वार-बेञ्च अन्तरक्रिया,
- ❖ मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रम,
- ❖ कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया,
- ❖ कागजात सडाउने,
- ❖ Judicial outreach program,
- ❖ Meet the judge program.

कुनै जिज्ञासा ?

सक्रिय सहभागिताको लागि

सबै सहभागी ज्यूहरूलाई

धन्यवाद !!!